



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

La Giudice Daniela Bracci

All'esito dell'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **3255/2025** R.G. promossa da:

Parte_1, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Andrea Baudino

contro:

CP_1 in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio

OGGETTO: Fondo Volo e anzianità contributiva

FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo depositato il 29.01.2025, la part ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità contributiva nella misura piena di un anno lavorativo per ciascun anno lavorativo svolto con part time ciclico di tipo verticale; per l'effetto chiedeva di condannare l'**CP_** al ricalcolo dei periodi validi per la determinazione dell'anzianità contributiva per ogni anno lavorato e per l'intero nei termini sopra indicati.

Deduceva di essere assistente di volo e di aver lavorato alle dipendenze di **CP_2** e poi di **CP_3** [...] attualmente commissariata; di svolgere le proprie prestazioni lavorative anche in regime di part time c.d. verticale per i periodi come precisati in ricorso. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'**CP_** chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere per avere l'**CP_4** riconosciuto integralmente le anzianità contributive richieste.

All'esito dell'udienza del 25 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.

OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per avere l'**CP_** riconosciuto integralmente l'anzianità contributiva per le annualità richieste dalla ricorrente.

Invero, come emerge dall'estratto contributivo allegato alle note autorizzate dell'^{CP-} depositate il 16.04.2025, l'^{CP_4} ha riconosciuto 52 settimane contributive per tutti gli anni compresi dal 1998 al 2021. Mette conto rilevare che per le annualità dal 1998 al 2012 il raggiungimento delle 52 settimane si ottiene sommando le settimane di volo obbligatorio con quelle di volo in part time verticale; così ad esempio, per l'anno 1998 risultano presenti nell'estratto contributivo 43 settimane di volo obbligatorio e 9 settimane di volo part time verticale l. n. 178/2020, che sommate sono pari a 52 settimane.

Lo stesso per l'anno 1999, l'estratto contributivo riporta 44 settimane di volo obbligatorio e 8 di volo part time verticale; idem per tutte le successive annualità, ove la sommatoria delle settimane contributive accreditate è sempre pari a 52 settimane.

L'^{CP-} ha peraltro chiarito che per le annualità in cui risultano settimane superiori alle 52, la procedura attribuisce in ogni caso una capienza massima di 52.

Considerato che l'^{CP-} ha provveduto al ricalcolo delle settimane accreditate solo a seguito della notifica del ricorso, sussiste la soccombenza virtuale dell'^{CP_4}.

L'^{CP-} deve essere pertanto condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione della causa.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;

CONDANNA L' ^{CP_1} A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 854,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA, CPA E RIMBORSO C.U. DI € 43,00, DA DISTRARSI.

Roma, 25 giugno 2025

La Giudice
Daniela Bracci